

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2511/2538

นาย เสถียร ปิตตะรงค์
ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด สาขา
กาญจนบุรี

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 373, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 442, มาตรา
672, มาตรา 1008 วรรคแรก
ป.วิ.พ. มาตรา 177

มีผู้ลักเช็กของโจทก์ไปปลอมลายมือชื่อโจทก์ 2 ฉบับ สั่งจ่ายเงิน 54,000 บาท และ 240,000 บาท ตามลำดับ แล้วนำไปเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สาขากาญจนบุรี ซึ่งโจทก์มีบัญชีกระแสรายวันอยู่ช. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และ ป. เป็นสมุหบัญชีของธนาคารจำเลย มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลายมือชื่อของลูกค้าโดยตรงอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของลูกค้ามากกว่าคนธรรมดา หากได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดรอบคอบ จะต้องทราบว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คเป็นลายมือปลอม แต่ ช. และ ป. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ แม้โจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันไว้ตามข้อความในคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน ในข้อ 20 ว่า หากผู้ฝากละเลยหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้น ๆ ไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้นก็ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวจำเลยจะยกขึ้นอ้างได้ก็ต่อ

เมื่อจำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้ปลอมลายมือของผู้สั่งจ่ายโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว จำเลยจะอ้างเอาข้อตกลงดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นว่าโจทก์ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1008วรรคแรก ตอนท้าย หาได้ไม่ นี่อันเกิดจากการละเมิดที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณโดยถือความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร แม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้ว่าโจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยต่างประมาทเลินเล่อด้วยกัน ศาลย่อมกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ลดลงได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันกับจำเลยได้มีคนร้ายลักเอาเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขากาญจนบุรี ของโจทก์ไป 2 ฉบับ แล้วคนร้ายได้นำเช็คทั้งสองฉบับลงลายมือชื่อโจทก์ปลอมเป็นผู้สั่งจ่ายและกรอกข้อความในเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวนเงิน 54,000 บาท และ 240,000 บาท ตามลำดับไปเบิกเงินจากธนาคารธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับไปรวมเป็นเงิน 294,000 บาท จำเลยจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับโดยประมาทเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อของโจทก์แท้จริงหรือไม่แล้วจำเลยได้หักเงินในบัญชีของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยต้องคืนเงินจำนวน 294,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ใช้เงินให้แก่บุคคลผู้มาขอขึ้นเงินตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับรวม 294,000 บาท ไปโดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่อโดย

ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คทั้งสองฉบับแล้วไม่มีเหตุสงสัยว่ามีใช้ลายมือชื่อของโจทก์และโจทก์เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับนั้นเอง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 294,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีผู้ปลอมลายมือชื่อโจทก์ลงในเช็คพิพาท 2 ฉบับ สั่งจ่ายเงิน 54,000 บาท และ 240,000 บาทตามลำดับ แล้วนำไปเบิกเงินจากธนาคารจำเลย นายชูชาติอังสณิตยอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้ตรวจลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเช็คฉบับแรก และนายประดิษฐ์ ห่วนพืชม สมุห์บัญชีเป็นผู้ตรวจลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คฉบับที่สอง แล้วอนุมัติให้จ่ายเงินตามเช็คไป ศาลฎีกาเห็นว่า นายชูชาติมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และนายประดิษฐ์มีตำแหน่งเป็นสมุห์บัญชีประจำสาขาของจำเลยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลายมือชื่อของลูกค้าโดยตรงอยู่ตลอดเวลา บุคคลทั้งสองย่อมมีความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของลูกค้ามากกว่าคนธรรมดาหากได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดรอบคอบตรวจสอบลายมือชื่อตามควรก็จะต้องทราบว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือปลอม การที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า โจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันไว้ตามข้อความในคำขอเปิดบัญชีกระแสราย

วันตามเอกสารหมาย ล.1 โดยเฉพาะข้อ 20 ว่าหากผู้ฝากละลายหรือประมาณเงินแล้ว เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่าย เงินตามเช็คปลอมนั้น ๆ ไปธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่ จ่ายไปนั้นเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวจำเลยจะยกขึ้นอ้างได้ก็ต่อเมื่อจำเลยได้จ่ายเงิน ตามเช็คที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตาม สมควรแก่กรณีแล้ว มิใช่เป็นการกระทำโดยประมาณเงินแล้วปราศจากความ ระมัดระวังตามสมควรดังเช่นกรณีนี้ เมื่อการสั่งจ่ายเงินตามเช็คพิพาทของจำเลยดัง กล่าวเป็นการกระทำโดยประมาณเป็นละเมิดและต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยจะ อ้างเอาข้อตกลงตามเอกสารหมาย ล.1 ข้อ 20 มาเป็นข้อยกเว้นว่าโจทก์ตกอยู่ในฐานะ เป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008 วรรคแรก ตอนท้าย หาได้ไม่

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพียงใดแม้จำเลยจะมีได้ให้การ ต่อสู้ไว้ว่าโจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก็ตามแต่หนี้อันเกิดจากการละเมิดที่จะต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็น ประमाणโดยถือความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร กรณีนี้โจทก์จำเลยต่างก็ขาดความระมัดระวังด้วยกันศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้ จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงิน 147,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 147,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ